

AUFTRAGSVERARBEITUNGSVEREINBARUNG (AVV) — NACH BDSG § 62

Diese Auftragsverarbeitungsvereinbarung (nachfolgend „Vereinbarung“) wird zwischen den Parteien mit Wirkung zum Datum der Unterzeichnung durch die zuletzt unterzeichnende Partei geschlossen. Ergänzend zu Art. 28 DSGVO findet § 62 BDSG Anwendung.

1. **Bezeichnung der Parteien.** Die Parteien stellen fest, dass der Kunde der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter der Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 DSGVO und § 62 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) ist. Der Auftragsverarbeiter verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen.
2. **Vorherige Genehmigung.** Der Auftragsverarbeiter beauftragt keinen anderen Auftragsverarbeiter ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen. § 62 Abs. 4 BDSG verpflichtet den Auftragsverarbeiter, den Verantwortlichen über jede beabsichtigte Hinzuziehung oder Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter zu informieren.
3. **Pflichtenübertragung auf Unterauftragsverarbeiter.** Beauftragt der Auftragsverarbeiter einen anderen Auftragsverarbeiter, so sind dem anderen Auftragsverarbeiter im Wege eines Vertrags die gleichen Datenschutzpflichten aufzuerlegen, die in dieser Vereinbarung festgelegt sind. Die Verantwortlichkeit des Auftragsverarbeiters gegenüber dem Verantwortlichen bleibt unberührt.
4. **Internationale Übermittlungen.** Der Auftragsverarbeiter übermittelt personenbezogene Daten in ein Drittland nur, wenn die Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind. Insbesondere akzeptiert der Auftragsverarbeiter die EU-Standardvertragsklauseln oder verbindliche interne Datenschutzvorschriften als geeignete Garantien.
5. **Meldung von Datenschutzverletzungen.** Der Auftragsverarbeiter meldet dem Verantwortlichen eine personenbezogene Datenverletzung unverzüglich und in jedem Fall innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt geworden ist. Die Meldung enthält alle Informationen, die der Verantwortliche benötigt, um seine Meldepflicht nach Art. 33 Abs. 1 DSGVO zu erfüllen.
6. **Audit-Rechte und Rückgabe.** Der Auftragsverarbeiter ermöglicht dem Verantwortlichen die Überprüfung der Einhaltung dieser Vereinbarung. Nach Beendigung der Verarbeitung gibt der Auftragsverarbeiter die personenbezogenen Daten nach Wahl des Verantwortlichen zurück und löscht bestehende Kopien.